

1522105-23.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... a prática delitativa, não há que se falar em furto na modalidade tentada, posto que o crime já se consumou quando o agente teve a posse do bem.

Neste sentido é a orientação do E. Supremo Tribunal Federal. "HABEAS CORPUS. FURTO CONSUMADO X FURTO TENTADO. ALTERAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522105-23.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522105-23.2022.8.26.0228 C. 1253/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2264797/2022 - 08º D.P. BRAS, 27706648 - 08º D.P. BRAS, 2264797 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAMON ARGUELO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

RAMON ARGUELO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque, como narra a denúncia, em 27 de setembro de 2022, por volta das 11h07min, na Rua Miguel Carlos, nº 57, Sé, nesta comarca de São Paulo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 144 colares e gargantilhas, avaliados em R\$ 14.300,00, pertencente à vítima Raul Soca Ramirez.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado. Sobreveio resposta à acusação. Em audiência, foram ouvidos representante da empresa vítima e uma testemunha comum. Interrogado, o acusado prestou confissão simples. Em debates, o Ministério Público

postulou a procedência da ação, enquanto a Defesa pugnou por absolvição, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relatado, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE.

Segundo o apurado, na data indicada na denúncia, RAMON deliberou por subtrair bens alheios e, para tanto, dirigiu-se à loja situado no local dos fatos, oportunidade em que subtraiu uma caixa com 144 colares e gargantilhas. Em seguida, evadiu-se do local.

Ocorre que o proprietário do estabelecimento, Raul Soca Ramirez, presenciou os fatos e, imediatamente, passou a perseguir o acusado, logrando êxito em abordá-lo. Policiais militares foram comunicados e conduziram o denunciado à delegacia de polícia.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pela prova oral coligida.

O representante da empresa vítima, Raul Soca Ramirez, informou que é proprietário da loja vítima e que quando percebeu que um indivíduo desconhecido subtraiu uma caixa da sua loja, a qual continha diversas mercadorias, ocasião em que foi no encalço e logrou em detê-lo, cerca de 10 metros depois de sair da loja, e recuperou as mercadorias. Finalizou dizendo que era a segunda ocasião em que sua loja era furtada pelo mesmo acusado e, também, que ele é conhecido na região pela prática de furtos naquela região de comércio.

O policial militar Murilo Zanati Guedes disse que estava em patrulhamento quando foram acionados pelo Copom para atender uma ocorrência de furto. Chegando ao local, presenciaram o réu detido pelo proprietário da loja que o acusava de subtrair bens da sua loja. Indagado no local o suspeito ficou em silêncio. A vítima narrou aos policiais que viu o indivíduo subtraindo uma caixa com bijuterias e sair do local.

Interrogado o réu fez-se confesso.

Foi o que se colheu da prova oral.

A autoria é certa. A vítima, de forma segura, confirmou que deteve o réu após ele se apoderar de uma caixa de produtos da loja dela, vítima. Ressaltou o ofendido que deteve o réu e acionou a polícia, que, por sua vez, por meio de seus agentes, conduziu o réu à delegacia de polícia.

Ademais, o crime tratado nos autos é consumado.

Houve posse tranquila do bem, mesmo breve (o que, inclusive, seria despiciendo, a rigor do entendimento firmado pelo C. STJ).

Se considerarmos também que houve o chamado “deslocamento da coisa”, igualmente o furto será consumado e, ainda, no momento em que a coisa deixou a esfera de disponibilidade da vítima também se aperfeiçoou o furto.

Assim, sob qualquer aspecto que se analise o fato, deve ser ele tido por consumado. Assim, ainda que os policiais autuantes tenham avistado o réu na posse da res, logo após a prática delitiva, não há que se falar em furto na modalidade tentada, posto que o crime já se consumou quando o agente teve a posse do bem.

Neste sentido é a orientação do E. Supremo Tribunal Federal. "HABEAS CORPUS. FURTO CONSUMADO X FURTO TENTADO. ALTERAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de furto, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata 2. A alteração do enquadramento jurídico dos fatos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial não constitui ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas corpus denegado".

Assim, a denúncia procede.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase da dosimetria, anoto que o réu é criminoso habitual.

Afinal, como já proclamou o C. STF, quem faz do crime profissão, incide na hipótese da habitualidade ou reiteração delitiva, que deve ser considerada como circunstância judicial (artigo 59 CP), para a fixação da pena inicial.

No mesmo sentido o C. Supremo Tribunal Federal, ao analisar a culpabilidade do agente como fator indispensável para a fixação da pena.

Assim, sua pena partirá de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, mínimos.

Na etapa intermediária, há de ser reconhecer a reincidência específica que indica o maior o desvalor da conduta daquele que reitera na prática de determinado crime, pois evidencia que faz da delinquência conduta corriqueira, fato que merece reciprocidade em termos penais, como entende, inclusive, o C. Supremo Tribunal Federal.

Frisa-se a circunstância para que não se levante o duplo agravamento por mesmo fato (reincidência e maus antecedentes como mesmo suporte). A situação aqui é diversa, como reiteradamente proclama o C. STF.

Considerando, contudo, sua confissão, reduzo-as em 1/6, para findá-las em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, mínimos.

Na derradeira etapa, em vista de seus antecedentes e da reincidência, não há que se falar em furto privilegiado.

Pelas mesmas razões, notadamente a reincidência específica, descontará a pena em regime inicial fechado, não havendo que se falar da substituição da pena corporal por restritiva de direitos pelos mesmos fundamentos.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu RAMON ARGUELO, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, mínimos, por incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Inviável o apelo em liberdade.

Segundo o C. Supremo Tribunal Federal, "considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevivendo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo". Ademais, como visto, trata-se de agente em

intensa reiteração criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

RECOMENDE-SE o réu na prisão em que se encontra.
P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA